

DỰ THẢO THỎA THUẬN ĐỒNG SỞ HỮU BIZON

Bản làm việc nội bộ. Chỉ ký sau khi CTU và người có chuyên môn pháp lý rà soát.

1. Các bên

- **Đỗ Thùy Hương** — đồng chủ sở hữu dự kiến; người phát triển, tích hợp và điều phối dự án; tác giả mã nguồn dự kiến sau khi hoàn tất kiểm tra chứng cứ.
- **Phan Anh Tú** — đồng chủ sở hữu dự kiến; người đóng góp học thuật, chuyên môn, phản biện và định hướng mô hình.

2. Đối tượng đồng sở hữu

Các quyền tài sản phát sinh đối với hệ sinh thái BizOn trong phạm vi được hai bên và CTU xác nhận, bao gồm chương trình máy tính, nội dung học thuật, học liệu, giao diện, nhân vật, nhận diện, tài liệu truyền thông, âm nhạc/bản ghi và các phiên bản phát triển tiếp theo; không bao gồm thành phần bên thứ ba hoặc tài sản chưa đủ căn cứ quyền.

3. Phân định tác giả và đóng góp

- **Mã nguồn/chương trình máy tính:** dự kiến tác giả là Đỗ Thùy Hương, sau khi đối chiếu Git history, phần mềm hỗ trợ, mã nguồn mở và đóng góp của cộng tác viên.
- **Khung học thuật, mô hình chuyên môn, phản biện và định hướng đào tạo:** Phan Anh Tú là người đóng góp học thuật chính; Đỗ Thùy Hương được ghi nhận đối với phần do Hương trực tiếp sáng tạo.
- **Giao diện, nhân vật, âm nhạc, bản ghi, học liệu và nội dung truyền thông:** xác định theo từng tài sản trong ma trận đóng góp kèm theo.
- Việc đồng sở hữu không tự động làm cho một bên trở thành đồng tác giả của mọi thành phần.

4. Tỷ lệ và lợi ích

Tỷ lệ đồng sở hữu, phân chia doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế và lợi ích thương mại: **chưa chốt**. Không mặc nhiên áp dụng 50/50 trước khi có phụ lục được hai bên ký.

5. Quản trị và khai thác

Các quyết định sau cần có văn bản chấp thuận của cả hai bên, trừ khi phụ lục ủy quyền quy định khác:

- nộp, sửa đổi, rút hoặc chuyển nhượng hồ sơ sở hữu trí tuệ;
- cấp phép độc quyền hoặc chuyển giao quyền;
- bán, sáp nhập hoặc định giá tài sản BizOn;
- thay đổi chủ thể đứng tên nhãn hiệu;
- dùng dữ liệu lớp học thật ngoài phạm vi đã phê duyệt;
- phát hành production có ảnh hưởng đến quyền, dữ liệu hoặc thương hiệu.

Đỗ Thùy Hương được giao quản trị kỹ thuật hằng ngày đối với repository, website, CI/CD và bản phát hành, nhưng không được đơn phương chuyển nhượng quyền tài sản chung.

6. CTU và quyền của bên thứ ba

Thỏa thuận chỉ có hiệu lực đầy đủ sau khi:

- CTU xác nhận bằng văn bản phạm vi quyền/lợi ích của trường;
- các hợp đồng lao động, nhiệm vụ, đề tài và quy chế SHTT có liên quan được rà soát;
- tài sản bên thứ ba, mã nguồn mở, stock asset, font, dịch vụ AI và nhà cung cấp được loại trừ hoặc ghi giấy phép;
- cộng tác viên ký chuyển giao hoặc cấp phép phù hợp, nếu có.

7. Công bố và ghi nhận

Mọi công bố phải phân biệt rõ:

- tác giả/chủ thể trực tiếp sáng tạo;
- người đóng góp học thuật hoặc kỹ thuật;
- đồng chủ sở hữu quyền tài sản;
- đơn vị chủ trì hoặc hỗ trợ;
- trạng thái pháp lý: dự kiến, đã nộp đơn, đang thẩm định hoặc đã được cấp.

8. Chấm dứt, chuyển nhượng và giải quyết bất đồng

Không bên nào được đơn phương chuyển nhượng phần quyền chung cho bên thứ ba mà không thông báo và thực hiện quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng của bên còn lại. Bất đồng được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng, sau đó hòa giải hoặc cơ chế pháp lý được hai bên thống nhất.

9. Chữ ký dự kiến

Bên	Họ tên	Vai trò	Ngày	Chữ ký
Bên A	Đỗ Thùy Hương	Đồng chủ sở hữu; phát triển và điều phối dự án		
Bên B	Phan Anh Tú	Đồng chủ sở hữu; cố vấn học thuật và chuyên môn		
Xác nhận/ý kiến	Đại diện CTU có thẩm quyền	Xác nhận phạm vi quyền/lợi ích của CTU		

10. Phụ lục bắt buộc trước khi ký

- Ma trận tác giả-tài sản-chủ sở hữu-tỷ lệ.
- Danh mục mã nguồn và báo cáo Git history.
- Danh mục tài sản bên thứ ba/AI-assisted.
- Danh mục nhạc, giọng và bản ghi.
- Phụ lục tỷ lệ quyền và phân chia lợi ích.
- Văn bản CTU về chain of title.